

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 908/2532

นาย เกษม จีรอนันต์

โจทก์

ชุมนุม สหกรณ์การเกษตร อุดรดิตถ์

จำกั้ด

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 341, มาตรา 733

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ในการทำสัญญาจ้างโจทก์ได้จำนองที่ดินแปลงหนึ่งไว้เป็นประกันความเสียหาย ซึ่งย่อมแยกการจำนองกับหนี้ที่เอาทรัพย์สินจำนองเป็นประกันออกจากกันได้ เมื่อโจทก์ทำให้จำเลยเสียหายจำเลยจึงมีสิทธิเลือกฟ้องบังคับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจำนองก็ได้เพราะ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 ไม่บังคับว่าจำเลยมีสิทธิฟ้องบังคับจำนองเพียงทางเดียว ดังนั้นเมื่อจำเลยไม่ประสงค์จะบังคับชำระหนี้ค่าเสียหายจากที่ดินที่จำนองและจำเลยมีหนี้ต้องชำระเงินสะสมและเงินบำเหน็จจำนวนหนึ่งให้โจทก์ ประกอบกับจำเลยได้ใช้สิทธิขอหักหนี้มาในคำให้การแล้ว จำเลยจึงมีสิทธินำเงินบำเหน็จของโจทก์มาหักกับค่าเสียหายของจำเลยได้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 341 โดยไม่จำเป็นต้องบังคับเอาจากทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันก่อน.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะหยุดกิจการเนื่องจากขาดทุนโดยไม่ปลดจำนองที่ดินซึ่งโจทก์จำนองไว้เป็นประกันความเสียหาย

ขอให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาจ้าง และปลดจำนอง

จำเลยให้การว่า โจทก์ทำให้จำเลยเสียหาย จำเลยหักค่าเสียหายกับเงินบำเหน็จ และเงินสะสมที่โจทก์มีสิทธิได้รับแล้วโจทก์ยังเป็นหนี้จำเลยอีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าข้าวที่ขาดบัญชีไป จำนวน 281 กระสอบ คิดเป็นเงินจำนวน 156,432.70บาท ส่วนโจทก์มีสิทธิได้รับ เงินสะสมและเงินบำเหน็จจำนวน 152,868.57บาท เห็นว่า การที่โจทก์ได้จำนอง ที่ดินโฉนดตราจองเลขที่ 4660ไว้กับจำเลยเป็นประกันความเสียหายตามสัญญาจ้าง แรงงานที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบจำเลยนั้น ย่อมแยกการจำนองกับหนี้ที่เอาทรัพย์สิน จำนองเป็นประกันออกจากกันได้ จำเลยจึงมีสิทธิที่จะเลือกฟ้องบังคับชำระหนี้ตาม สัญญาจ้างแรงงาน หรือตามสัญญาจำนองก็ได้ เพราะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 733 มิได้บังคับว่าจำเลยมีสิทธิฟ้องบังคับจำนองเพียงทางเดียว ดัง นั้น เมื่อจำเลยไม่ประสงค์ที่จะบังคับชำระหนี้ค่าเสียหาย จำนวน 156,432.70 บาท จากที่ดินที่จำนอง และจำเลยมีหนี้ที่จะต้องชำระเงินสะสมและเงินบำเหน็จจำนวน 152,868.57 บาท ให้โจทก์ ประกอบกับจำเลยก็ได้ใช้สิทธิขอหักหนี้มาในคำให้การ แล้ว ดังนั้น จำเลยจึงมีสิทธินำเงินบำเหน็จของโจทก์มาหักเป็นค่าเสียหายแก่จำเลย ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย มาตรา 341 โดยหาจำต้องบังคับเอาจาก ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันก่อนดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่"

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มาโนช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ